

1500665-94.2021.8.26.0457

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: REBECA UEMATSU TEIXEIRA

Comarca: Pirassununga

Foro: Foro de Pirassununga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2141501/2021 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA,
402/2021 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AMANDA MARINA MARÇAL DE OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). REBECA UEMATSU TEIXEIRA

Vistos.

Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirassununga

Foro de Pirassununga

2ª Vara

Rua José Bonifácio, 70, Pirassununga-SP - cep 13631-062

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500665-94.2021.8.26.0457 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500665-94.2021.8.26.0457

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2141501/2021 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA,
402/2021 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AMANDA MARINA MARÇAL DE OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). REBECA UEMATSU TEIXEIRA

Vistos.

Em complemento à sentença de fls. , corrijo, de ofício erro material, no que diz respeito à pena aplicada ao réu Edson.

Com efeito, conforme dosimetria da pena, o réu foi condenado, pelo crime do artigo 33 da Lei de Drogas, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Em relação ao crime do artigo 35 da Lei de Drogas, o réu foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Assim, em razão do concurso material, as penas devem ser somadas, totalizando 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 1632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa, e não 1.496 dias-multa, como constou anteriormente.

Assim, corrijo, de ofício, erro material constante na sentença, passando a constar no dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR AMANDA MARINA MARÇAL DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.200 dias-multa, no piso, e CONDENAR EDSON DE CAMPOS, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.632 dias-multa, no piso.

Tendo permanecidos presos durante todo o processo e permanecendo inalteradas as circunstâncias ensejadoras da prisão, nego aos réus o direito de apelar em liberdade. Mantenha-se a prisão domiciliar em relação à ré Amanda, pelos mesmos motivos da decisão anterior.

Custas ex lege.

Declaro o perdimento de numerário em favor da União (SISNAD/FUNPEN), ouvido a representante do Ministério Público e certificado o trânsito em julgado.

Transitado em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva e comunique-se à Justiça Eleitoral para fins do que estabelece o inciso III do art. 15 da Constituição da República.

P.I.”

Pirassununga, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA